من أقوال الشافعية
في توحيد رؤيةالهلال
واعتبار المطالع فيه

د. محمود محمد الشبلي
أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،

فهذه سطور مختصرة كالخطوط العريضة لمعرفة أقوال السادة الشافعية في مسألة توحيد رؤية الهلال وتعميمها، أو تخصيص حكم الرؤية ببعض البلدان دون بعض، وما لهم من الأقوال في ذلك.

والمقصود من هذه السطور بيان الأقوال ومن قالها، والمصادر التي نقلت هذه الأقوال وشيء من توجيهها وتعليلها، أو نقدها بشيء مما يقال فيها، لينظر الباحث في هذه الأقوال وحججها، وليس المقصود هنا الترجيح بينها، ولا بيان أدلتها، واستقصاء من قال بها غالبا.

وقد ذكرت في خاتمة هذه الورقات أن المعمول به من اختصاص كل دولة برؤيتها، وحمله على مذهب الشافعي عند بعضهم ليس كذلك، بل هو خارج عن المذهب على جميع المعاني.

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لقارئه وكاتبه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

د.محمود محمد الشبلي

اختلف فقهاء الشافعية في رؤية هلال رمضان في بلد هل يلزم سائر البلدان أم لا؟ على قولين مشهورين:

القول الأول: يلزم الصوم على كل بلد سواء كان قريبا أو بعيدا، وسواء اتحد المطلع أم لا، وهو ظاهر قول الشافعي، واختاره من أصحابنا: القاضي أبو الطيب الطبري، والقاضي الحسين، وأبو القاسم الصيمري، والروياني، والدارمي، وأبو علي السنجي، والقاضي ابن كج وغيرهم، وهو اختيار السراج البلقيني من المتأخرين.

قال الشافعي في الأم (١٠٣/٢):"وإن غم الشهران معا فصاموا ثلاثين، فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم، قضوا يوما، لأنهم تركوا يوما من رمضان".

وفي مختصر أبي يعقوب البويطي (ص ٣٤٨-٣٤٩) عن الشافعي:" وإذا شهد على هلال شهر رمضان بعد أن أصبح الناس مفطرين أحببت أن يكف الناس عن الطعام، ولزمهم أن يقضوا يوما سواه".

ولم يفرق الشافعي هنا بين البيّنة من بلد قريب أو بعيد، بل أطلق ذلك، وظاهره تعميم حكم الرؤية، ونصه في الأمّ يبين أن البيّنة إذا

قامت برؤية الهلال قبلهم بعد انقضاء رمضان وصيامهم ثلاثين يوما، أن حكم الرؤية يلزمهم، ويجب عليهم قضاء اليوم الأول الذي فاتهم.

ويدل على صحة هذا المعنى عن الشافعي وجهان:

الوجه الأول: أن غير واحد من الأئمة نقل عنه أن التعميم مذهبه، آخذين ذلك من هذا النص، وتعاقبوا على نسبته إليه، حتى قال بعضهم: إن هذا ظاهر المذهب.

- فقد حكاه ابن المنذر (تـ ٣١٩هـ) عن الشافعي في الإشراف (١١٣/٣) فقال:" وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه، فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي".
- وقال الخطابي (تـ ٣٨٨هـ) في معالم السنن (٩٨/٢):"وقال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي ومالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد".
- وقال ابن عبد البر (تـ ٤٦٣هـ) في التمهيد (٢٤٦/٩ ط. بشار):"وفيه قول آخر، روي عن الليث بن سعد والشافعي وأحمد

بن حنبل، قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه، فعليهم قضاء ما أفطروا".

- وقال الروياني (تـ ٥٠٢هـ) في الحلية (٢٩١/٢ تحقيق محمد بن مطر المالكي):" ولو أن أهل بلد رأوا الهلال يلزم على جميع أهل البلاد الصوم في ذلك اليوم في ظاهر المذهب، وهو اختيار جماعة من أصحابنا، وهو اختيار القاضي الطبري".
- وقال البغوي (تـ ٥١٦هـ) في شرح السنة (٢٤٦/٦):" قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي رحمهم الله".
- وقال العمراني (تـ ٥٥٨هـ) في البيان (٤٧٩/٣):" وهو قول القاضي أبي الطيب، واختيار الصيمري: أنه يلزم الجميع الصوم، وهو قول أحمد ابن حنبل، كما لو كان البلدان متقاربين".
- وقال النووي (تـ ٦٧٦هـ) في المجموع (٢٧٤/٦):" ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم

غير أهل بلد الرؤية، وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع، قال: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة".

- وقال ابن الرفعة (تـ ٧١٠هـ) في الكفاية (٢٤٧/٦) في توجيهه:" إذ ليس رؤية جميع من في البلد الواحد شرطاً في وجوب الصيام عليهم، بدليل إجماعهم على وجوب الصيام على الأعمى والمحبوس وإن لم يره، وإذا كان كذلك في البلد الواحد فكذلك في كل البلاد؛ لأن فرض الله على جميعهم واحد".
- وقال الإسنوي (تـ ٧٧٢هـ) في المهمات (٥٢/٤-٥٣):" ذهب إلى الوجوب القاضي أبو الطيب، والروياني وقال: إنه ظاهر المذهب، واختاره جمع من أصحابنا، ونقله ابن المنذر عن أكثر الفقهاء، ونقله البغوي عن الشافعي"(١).
- وقال الأذرعي (تـ ٧٨٣هـ) في قوت المحتاج (٤٦٦/١):" صححه كثيرون منهم القاضي، والقاضي الحسين، والدارمي، وأبو

---

(١) ونحوه في طرح التثريب للعراقي (١١٦/٤) وفتح الباري للحافظ العسقلاني (١٢٣/٤) ووقع عند بعضهم" واختاره جميع أصحابنا" وهو تصحيف، وصوابه ما ذكرناه عن الإسنوي وحلية الروياني.

علي السنجي، وغيرهم، وبه أجاب الصيمري والقاضي ابن كج"، ثم نقل قول الروياني في الحلية، وما نقله ابن المنذر وابن عبد البر عن الشافعي.

- وقال الدميري (ت ٨٠٨هـ) في النجم الوهاج (٣/٢٨٠):" لأن الهلال واحد، والخطاب شامل، واحتج له القاضي أبو الطيب بأن الأرض مسطحة، فإذا رئي الهلال ببلد رئي في غيره، وأهل الهيئة مطبقون على خلاف ذلك".

الوجه الثاني: أن الشافعي لم يرو حديث ابن عباس مع كريب مع أنه حديث مكي من حديث شيخه سفيان بن عيينة، وإنما اقتصر على أحاديث الرؤية المطلقة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر(٢) ثم قال عقبها:" وبهذا كله نأخذ"، وفي هذا ما يدل على أن مذهبه تعميم حكم الرؤية، ولو كان يرى حديث ابن عباس دليلا على تقييد

---

(٢) عقد الشافعي (باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له) في اختلاف الحديث (ص ١٨٢) فروى حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر.
ورواها أيضا في السنن المأثورة عن الشافعي، رواية الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي (ص ٣٢٠) وعقد لها (باب ما جاء في تقدم الشهر).

الرؤية لذكره، لا سيما وهو يروي بهذا الإسناد أحاديث أخرى في كتبه(٣).

ونصُّ الشافعي في الأم يخالف قول ابن عباس، فإنه ألزم الناس حكم الشهاة بعد أن صاموا رمضان ثلاثين يوما، ولم يبلغهم خبر الرؤية إلا في شوال، وكان ابن عباس بلغه خبر الرؤية في رمضان.

---

(٣) كما في الأم (٢/١٢٢، ٢٢٥) والسنن المأثورة (رقم ٥٤).

وأما قول إلكيا الهراسي الطبري (ت ٥٠٤هـ) في أحكام القرآن (١/٧٠-٧١):"وروى الشافعي بإسناده عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ..." وفي آخر:" فقيل على هذا: قوله «هكذا أمرنا» يحتمل أن يكون تأول فيه قول النبي عليه السلام:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

فيشبه أن يكون ذلك وهما منه، نشأ من كثرة ذكر الشافعية للحديث في كتبهم، أو تكون كلمة (الشافعي) مصحفة من (البيهقي) فإنه ذكر هذا المعنى في المعرفة كما سيأتي، ولم أر أحدا من الشافعية نسبه لرواية الشافعي مع احتجاجهم بالخبر، ولو كان للشافعي فيه قول لكانوا له ناقلين وفاقا له أو خلافا والله أعلم.

القول الثاني: لا يلزم على أهل البلد البعيد الصوم، وهو قول جمهور الشافعية.

قال الجويني في نهاية المطلب (٤/١٦-١٧):" ومن أصحابنا من قال: إذا بعدت المسافة، لم يعم الحكم، وللرائين حكمهم، وللذين لم يروا حكمهم؛ فإن المناظر في الأهلة تختلف باختلاف البقاع اختلافا بينا، فقد يبدو الهلال في ناحية، ولا يتصور أن يرى في ناحية أخرى، لاختلاف العروض، والأهلة فيها، ولا خلاف في اختلاف البقاع في طلوع الصبح، وغروب الشمس، وطول الليل، وقصره، فقد يطلع الفجر في إقليم، ونحن في ذلك الوقت في بقية صالحة من الليل ".

ثم اختلفوا في ضابط البعد والقرب إلى طوائف أربعة:

الطائفة الأولى: قالوا: إن العبرة بمسافة القصر، فلا يلزم حكم الرؤية على من كان على بُعد مسافة قصر، وهو اختيار الجويني والبغوي والغزالي والرافعي والنووي في شرح مسلم، وبالغ الجويني فادعى الاتفاق عليها، وتبعه الغزالي في البسيط(٤).

---

(٤) شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح (٣/١٨٢).

قال النووي في المجموع (٦/٢٧٣ ط. المنيرية):" وبهذا قال الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه، لأن اعتبار المطالع يُحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام".

وقال الجويني في نهاية المطلب (٤/١٦-١٧):" لا خلاف في انبساط حكم الهلال على الذين يقعون دون مسافة القصر من محل الرؤية، وذكر الأصحاب أن البعد الذي ذكرناه، هو مسافة القصر، ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى، ولكن لا قائل به، فإن درك هذا يتعلق بالأرصاد والنموذارات الخفية، وقد تختلف المناظر في المسافة القاصرة عن مسافة القصر؛ للارتفاع والانخفاض، والشرع لم يبن على التزام أمثال هذا، ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد".

وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٥١٥-٥١٦):" مناطه أن يصير مرئيا في قُطر المكلفين، وذلك يختلف بالبلاد، وعلى هذا لا ضبط إلا مسافة القصر، فإن تحكُّم المنجم قبيح شرعا".

وقال البغوي في التهذيب (١٤٧/٣):" وإن كانا متباعدين؛ بأن كان بينهما مسافة القصر، فهل يجب على أهل البلد الذين لم يروا الهلال الاقتداء بالذين رأوا؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب؛ كما لو قربت المسافة.

والثاني- وهو الأصح -: لا يجب؛ لأن سير القمر يختلف إذا تباعدت البلدان، فلكل بلد حكم رؤية أنفسهم".

وقال النووي في شرح مسلم (١٩٧/٧):" والصحيح عند أصحابنا: أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل: إن اتفق الإقليم، وإلا فلا".

الطائفة الثانية: قالوا: إن العبرة باختلاف الأقاليم كالحجاز والعراق والشام، فما كان كذلك فلا يلزم فيه حكم الرؤية، وما دون ذلك يلزم حكمها.

قال الماوردي في الحاوي (٤٠٩/٣):" والوجه الثالث: إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن يصوموا، وإن كانوا من إقليمين لم يلزمهم، لما

روى ثوبان(٥) قدم المدينة من الشام فأخبرهم برؤية الهلال قبل المدينة بليلة، فقال ابن عباس: لا يلزمنا، لهم شامهم، ولنا حجازنا، فأجرى على الحجاز حكما واحدا، وإن اختلفت بلاده، وفرق بينه وبين الشام".

ونقل ابن الرفعة في الكفاية (٢٤٦/٦) عن البندنيجي أنه قال:" إن لم يكن بين البلدين —التي رئي فيها، والتي لم ير فيها- مسافة لا تختلف المطالع لأجلها: كالموصل وبغداد والبصرة، كان حكم الجميع واحداً، ويجب على أهل البلدة التي لم ير فيها قضاء يوم، وإن كان بينهما مسافة تختلف المطالع فيها: كبغداد وخراسان والحجاز وبغداد والشام، كان لكل بلد رؤية".

وذكر العمراني في البيان (٤٧٩/٣) أن الصيمري حكاه، وحكاه النووي في شرح مسلم (١٩٧/٧) وشرح المهذب (٢٧٤/٦ ط. المنيرية) وجها في المذهب.

---

(٥) صوابه: كريب.

وقول الماوردي حكاية عن ابن عباس (لهم شامهم، ولنا حجازنا) رواية بالمعنى، ولم يأت الخبر بهذا اللفظ، وهذا كثير في تصرفات الفقهاء والله أعلم.

وأنت إذا نظرت المسافة بين بغداد والبصرة، وبين بغداد والموصل وجدتها أكثر من أربعمائة كيلو مترا، كما هو الحال بين مكة والمدينة المنورة.

الطائفة الثالثة: انقطاع القوافل

قال ابن الرفعة في الكفاية (٦/٢٤٨):"وحكى القاضي الحسين مع هذا الوجه وجهًا آخر: أنه انقطاع القوافل، فإن لم تكن منقطعة بينهما فهما متقاربان".

قال أبو عبد الباري: ولعل من قال ذلك من أجل أن انقطاع القوافل سبب لعدم العلم برؤية البلد الآخر، فيرجع الأمر إلى علة خفاء خبر الرؤية، ويزول ذلك بزواله عند اتصال القوافل.

ويشكل عليه أمران:

الأول: أن انقطاع القوافل واتصالها يرتبط بأحوال الرخاء والأمن بين المدن، كما يرتبط بعمارتها وخرابها، فتتصل القوافل في حالة دون أخرى، فلا ينضبط الأمر.

الثانية: أن القوافل في هذا الزمان متنوعة جدا، فمن القوافل الطائرات التي تنقل الركاب والأخبار من بلاد بعيدة في وقت قصير، وقد تكون

منقطعة بين بلدين قريبين لظروف سياسية أو اقتصادية، وتكون متصلة بالساعات بين بلدان متباعدة كما هو معلوم في هذا الزمان.

الطائفة الرابعة: أن العبرة باختلاف المطالع بين بلد الرؤية وغيره، فمتى اتحد المطلع لزم حكم الرؤية وإلا فلا، وهو قول جمهور العراقيين والصيدلاني من المراوزة، وهو اختيار النووي في المجموع والروضة والمنهاج، وبه قال أتباعه.

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (١٨٢/٣):" إن العراقيين وأبا بكر الصيدلاني من الخراسانيين وغيرهم ضبطوا ذلك باختلاف المطالع".

وقال النووي في المنهاج (١/ ط. الحداد):" هذا أصح".

وقال في المجموع (٢٧٣/٦ ط. المنيرية):" أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، فالصحيح اعتبار المطالع". ونحوه في الروضة (٣٤٩/٢).

وعللوا ذلك بقولهم:" لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان، وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم، ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد، ويتأخر في بلد آخر، وكذلك الشمس قد

يتعجل غروبها في بلد، ويتأخر في آخر، ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله، فكذلك الهلال" شرح المهذب (٦/٢٧٤ ط. المنيرية).

ثم اختلفوا في ضابط المطلع على أقوال:

أولها: أن العبرة بما كان على ثلاث مراحل أي بُعد مسافة قصر ونصف عند الشافعية، وهو أربع وعشرون فرسخا(٦) أي مائة وعشرون كيلو مترا، وهو قول تاج الدين التبريزي وتبعه عليه الدميري والرملي وآخرون.

قال الدميري في النجم الوهاج (٣/٢٧٠):" وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال: رؤية الهلال في بلد توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخًا؛ لأنها في أقلّ من ذلك لا تختلف، وأما مسافة القصر فهي ستة عشر فرسخًا منها، فاختلاف المطالع قدر مسافة القصر ونصفها".

---

(٦) وهذا التقدير هو مسافة القصر عند أبي حنيفة والثوري كما حكاه عنهما الشاشي في الحلية (٢/٢٢٧ ط. الرسالة الحديثة) وغيره.

وقال الرملي في فتاويه (٢/٥٦-٥٧):" الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الأخرى غالبا، وقد حرر ذلك الشيخ تاج الدين التبريزي -رحمه الله- بأن ما دون أربعة وعشرين فرسخا لا تختلف فيه المطالع، فكلام النووي -رحمه الله- محمول على هذا، وهو المعتمد، فالشك في اختلاف المطالع لا يتأتى في أقل من أربعة وعشرين فرسخا، لأن المطالع لا تختلف فيه".

ثانيها: أن العبرة بموقع البلد من خط الاستواء، فمتى اتحد الموقع لزم حكم الرؤية سواء في ذلك البعيدة والقريبة، ومتى صحت الرؤية في البلد الغربي لزم حكمها البلد الشرقي.

قال السبكي في "الابتهاج في شرح المنهاج" (ص ١٢٦ تحقيق جبر بن عطية بن فرج البجالي):" تنبيه على معنى قولهم في اختلاف المطالع، ولم أجد من نبه عليه، فإنه قد تختلف المطالع، وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس، فإن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية، ولا بد في إمكان رؤيته من أن يكون من الشمس على بعد مخصوص، ثم

يغرب وراءها بمقدار ذلك البعد، وله سير إلى جهة الارتفاع يزيد بسببه بعده عن الشمس، فإذا غربت في بلدة شرقية وبينه وبينها سبع درج مثلًا لا يمكن رؤيته فيها، وإذا غربت الشمس في بعض البلاد الغربية التي يتأخر غروب الشمس فيها إلى أن يرتفع الهلال حتى تزيد ما وبينه وبينها على عشر درج أمكنت رؤيته في تلك البلد الغربية، وإن كان لم يُرَ في ذلك الشرقية، فإذا غربت في بلدة أخرى غربية بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته فيها أتم وأظهر، ومكثه بعد الغروب أكثر، وقس على هذا يتبين لك به أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، ومتى اختلفت لزم من رؤيته في الشرق رؤيته في الغرب، ولا ينعكس، وعلى ذلك حديث كريب، فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة، ولا يلزم من رؤيته بالشام رؤيته بالمدينة لما قلناه".

ونقله الدميري في النجم الوهاج (٣/٢٨٠) والولي العراقي في تحرير الفتاوى (١/٥٢٥) وغيرهما باختصار وتصرف.

وقال الإسنوي في "كافي المحتاج بشرح المنهاج" (ص ٧٥٠ تحقيق بندر المحلاوي):" اعلم أن المطالع قد تختلف وتكون الرؤية في

إحدى البلدين مستلزمة للرؤية في البلد الأخرى من غير عكس وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية وحينئذٍ فيلزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا ينعكس وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها".

ونقله الهتيمي في الفتاوى الكبرى (٢/٥٧).

وفي حاشية قليوبي (٢/٦٤):" قوله: (باختلاف المطالع) أي المعنى الشامل للمغارب، والمعنى أن يكون طلوع الشمس أو الفجر أو الكواكب أو غروب ذلك في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته في بلد عن رؤيته في بلد آخر أو تتقدم عليه. وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد، أي بُعدها على خط الاستواء، وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي، فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وإن اختلف عرضهما، أو كان بينهما مسافة شهور، أو كان أحدهما في أقصى الجنوب والآخر في أقصى الشمال، ومتى اختلف طولهما بما سيأتي امتنع تساويهما في الرؤية، ولزم من رؤيته في البلد الشرقي

رؤيته في البلد الغربي دون العكس، كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة، فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه، لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب، لأنه من جهة المغرب.

وما ذكر عن شيخنا الرملي وعن السبكي وغيره مما يخالف هذا لا يعول عليه، ولا يجوز الاعتماد عليه.

وقول بعضهم: وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع مسافة قصر ونصفها، وذلك أربعة وعشرون فرسخا غير مستقيم، بل باطل، وكذا قول شيخنا الرملي إنها تحديد كما علمت".

ثالثها: أن اختلاف المطالع إنما يكون فيما إذا كان بين غروب الشمس في البلدين في أيّ يوم من السنة أكثر من اثنين وثلاثين دقيقة، وأما ما دون ذلك فمطلع البلدين واحد، ذكره الشيخ الدكتور حسن معلم داود في أربعمائة مسألة من الصيام (ص ٩ فقرة ١٧)[٧].

(٧) وذكره أيضا في تعليقه على مسائل الصوم من روض الطالب (ص ٨)، وعزاه لتحقيق بعض المشايخ المتأخرين، وأحال في تفصيل ذلك على تعليقه على كتاب

وهذا قول غير ما تقدم، وذلك أن وقت الغروب يتخلف أكثر من هذه المدة بين القاهرة ومكة، فلا يلزم حكم الرؤية في مكة الشرقية على القاهرة الغربية، فمثلا في أول يناير تغرب الشمس في مكة على الخامسة وخمسين دقيقة، وفي القاهرة على الخامسة وخمس دقائق، والفارق خمسون دقيقة، وهذا مجرد مثال.

وأيضا فإن البلدة الواحدة يكون بين غروب الشمس على مدار السنة هذا القدر وأكثر من الزمان، فتغرب الشمس مثلا في مكة في أول يناير على الخامسة وخمسين دقيقة، وفي أول يوليو على السابعة وثمانية دقائق، فيكون الفارق بينهما ثمانية وسبعين دقيقة، فلا يستقر البلد الواحد على مطلع، وبالرجوع لمواقيت الصلاة وما بين المدن من الفروق يظهر ذلك جليا.

وأيضا فإن طبيعة التوقيت يختلف بين البلدان بالزيادةوالنقص، كما تصنع بعض الدول بزيادة ساعة في الصيف، وإسقاطها في الشتاء، فيكون بين بلدين ساعة كاملة في التوقيت بسبب هذه الزيادة

"خلاصة البيان في كيفية ثبوت صيام رمضان" المطبوع ضمن سلسلة التراث الرمضاني بتحقيقه، ولم أطلع عليه بعدُ.

وإسقاطها، وقد يكون الغروب مع توحيد التوقيت متقاربا، فلا ينضبط ذلك التحديد، وقد لا يرتبط بالغروب حقيقة.

سبب الاختلاف

قال الإسنوي في "كافي المحتاج بشرح المنهاج" (ص ٧٥٠ تحقيق بندر المحلاوي):" ولا شك أن مورد النص وهو حديث كريب السابق في الشام والحجاز قد وجد فيه مسافة القصر، واختلاف الإقليم، واختلاف المطالع، واحتمال عدم الرؤية، فاستندت كل طائفة إلى واحد منها، وأيدته بالمعنى السابق".

ونقله الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/٥٧) وأقره.

قال أبو عبد الباري: فهذه احتمالات أربعة لمعنى قول ابن عباس في قصته مع كريب، وهي:

(١) أنه محمول على مسافة القصر.

(٢) أنه محمول على اختلاف الأقاليم.

(٣) أنه محمول على اختلاف المطالع.

(٤) أنه محمول على احتمال عدم الرؤية.

وفيه احتمالات أخرى ليست بأقل شأنا من هذه، منها:

(٥) أنه محمول على أن ابن عباس كان لا يقبل الواحد في الصوم، ذكره المتولي في التتمة، والبيهقي في الكبرى، والنووي في شرح مسلم، وغيرهم(٨) وعليه أكثر أقوال الشافعي في الأم والبويطي وغيرهما خلافا لابن الصباغ ومن تابعه كما فصلتُه في "بغية المحتاج إلى مواطن الاختلاف بين الأم والمنهاج".

---

(٨) التتمة (ص ١٧٠ تحقيق عفاف محمد أحمد با رحمة) ونص كلامه:" وأما قصة ابن عباس رضي الله عنهما فلعله كان من رأيه أن لا يقبل على هلال الصوم أقل من شاهدين، وكريب كان منفردا، فلم ير أن يقبل قوله وحده".

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥٧١/٨ ط. التركي):"ويحتمل أن يكون ابن عباس أراد ما روى عنه في قصة أخرى، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمده لرؤيته أو تكمل العدة، ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين حتى تكمل العدة على رؤيته؛ لانفراد كريب بهذا الخبر فلم يقبله" ونحوه في المعرفة (٣٠٣/٦).

وقال النووي في شرح مسلم (١٩٧/٧):" وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد".

(٦) أنه محمول على أنه لم يقبله لفوات وقت العمل بهذه الرؤية، وليس فيه عن ابن عباس أنه لو كان ذلك اتصل به في حال قدرته على استعمال ذلك الخبر في الصوم لم يستعمله، قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار(٩).

(٧) أنه محمول على ابن عباس أراد بقوله:" هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ما رواه هو وغيره مرفوعا:" صموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، فيكون ما ذكره اجتهادا، حكاه الروياني في البحر، وابن الرفعة في الكفاية وغيرهما(١٠)، فيكون ذلك

---

(٩) مشكل الآثار (٤٢٥/١) ونص كلامه:" حديث كريب فيه إخباره ابن عباس برؤية هلال شهر رمضان في وقت قد فات استعمال الصيام بتلك الرؤية، وليس فيه عن ابن عباس أنه لو كان ذلك اتصل به في حال قدرته على استعمال ذلك الخبر في الصوم يستعمله".

(١٠) بحر المذهب (٢٤٣/٣) عن الأصحاب، فقال:" قال أصحابنا: يحتمل أنه كان عنده نص في ذلك، ويحتمل أنه أراد به قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" وبهذا قال أبو حنيفة"، والكفاية لابن الرفعة (٢٤٧/٦).

والإشارة إلى ما رواه ابن عباس مرفوعا بلفظ:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه الترمذي (رقم ٦٨٨) والنسائي (رقم ٢١٢٩، ٣١٨٩) وأحمد (رقم ١٩٨٥، ٢٣٣٥) وغيرهم من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.

اجتهادا منه، والعبرة بروايته لا برأيه، وقول الصحابي ليس بحجة على المعتمد في المذهب، فلا يصلح لتخصيص عموم أحاديث الرؤية وتقييدها، فلا دليل حينئذ في قصة ابن عباس وكريب.

قال أبو عبد الباري: وهذا التجاذب في دلالة قول ابن عباس في قصته مع كريب يضعف الاستدلال بها على أيّ من هذه المعاني، إذ لا يصح أن يكون دليلا على جميعها مع تفاوتها، ولا حمله على بعضها، لأنه ترجيح بدون مرجح، فيكون محتملا لهذه المعاني والعلل، وقد تقرر أن مثل هذا الاحتمال يُبطل الاستدلال، وفي

وبما رواه مسلم (رقم ٢٩/ ١٠٨٨) من حديث ابن عباس مرفوعا:" إن الله مده للرؤية. فهو لليلة رأيتموه".

كما قال البيهقي في المعرفة (٣٠٣/٦):" يحتمل أن يكون مراده بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسره في موضع آخر في غير هذه القصة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أمده لرؤيتكم، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة".

ورواه أحمد (رقم ١٩٣١) والشافعي في مسنده (رقم ٦١١ ترتيب سنجر) والدارمي في مسنده (رقم ١٧٢٨) وغيرهم من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين (أو محمد بن جبير) عن ابن عباس به. صوحه الترمذي والحاكم والألباني وغيرهم.

القاعدة المشهورة المنسوبة للشافعي أن حكاية الحال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".

خاتمة: بين مذهب الشافعية والحدود السياسية

يستعمل فقهاؤنا في الحديث عن رؤية الهلال كلمة (البلد)، وقد اختلف عرف استعمالها بين القديم والحديث، فكانت بمعنى المكان أو القرية أو المصر ونحوها في عرف الفقهاء ولا زالت، وقد تستعمل في عرفنا المعاصر بمعنى الدولة، فحمل بعض الناس استعمالها على ختلاف البلدان، وفهموا من عبارات الفقهاء في أن لكل بلد رؤيته، أنه بمعنى أن لكل دولة رؤيتها، وهذا التفسير ما هو إلا خطأ في الفهم، لاختلاف عرف الاستعمال المذكور، وهذا بيان أن اختلاف الدول في زماننا لا ينطبق على أيّ من أقوال أصحابنا التي ذكرناها.

فأما على القول بتعميم الرؤية: فلا إشكال فيه، لأنه ليس فيه هذا التفريق مطلقا، وهو الموافق لقول الشافعي واختيار جمع من أصحابه كما تقدم.

وأما على قول جمهور فقهاء الشافعية في التفريق بين البلد القريب والبعيد فيرجع لثلاثة أقوال:

الأول: اعتبار مسافة القصر، وهو ما بلغ ثمانين كيلو مترا تقريبا، وهذا لا يتماشى مع الحدود السياسية للدولة، فهو يجعل ما تباعد من نفس الدولة مختلفا في حكم الرؤية، ويجعل ما قرب من الحدود بين الدولتين واحدا، فإنك تجد مدينة منقسمة على دولتين، ليس بين البلدين إلا شارع يكون الصف الشرقي مثلا في دولة، والغربي في دولة أخرى، وما بينهما إلا عدة أمتار، فيصومان مع بعضهما، ولا يصوم أي منهما مع عاصمة دولته إذا كانت تبعد عنه مسافة قصر أو أكثر.

الثاني: اعتبار اختلاف الأقاليم، وهي ولايات إدارية، أسستها الدول الإسلامية لتوزيع السلطة، وتسهيل الإدارة، فكانت الشام إقليما، والحجاز والعراق كذلك، مثل توزيع المحافظات والولايات في المصطلح الحديث، والشام والحجاز والعراق كانت تحت دولة واحدة عند ورود قصة كريب مع ابن عباس، وكان معاوية هو الخليفة،

فلا يتماشى مع الحدود السياسية ذات السيادة المستقلة، فلو أعيد تقسيم الولايات لم يتغير الحكم عند من قال بذلك من أصحابنا.

فالمسافة بين المدينة ودمشق على أكثر تقدير هي ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثين كيلو مترا، وبين المدينة المنورة والدمام أكثر من تلك المسافة، كما أن بين كسمايو وهرجيسا في الصومال أكثر من هذه المسافة، وهذا كثير في المسافة بين مدن الدولة الواحدة.

الثالث: اعتبار اختلاف المطالع، فمنهم من يحيل على موقع البلد من خط الاستواء، ويقول إذا تمت الرؤية في بلد يشترك مع غيره في المطلع أخذ حكمه سواء في ولاية واحدة أم لا، وإذا تمت الرؤية في بلد فكل بلد يقع غربها لزمت رؤيته دون العكس، كمكة ومصر فلا تنطبق عليه الحدود السياسية المعاصرة.

وهكذا في التحديدات التي ذكرنا عمن قال باختلاف المطالع كأكثر من اثنين وثلاثين دقيقة، أو أربع وعشرين فرسخا، أو غير ذلك.

وبهذا يتبين أن حمل كلام الفقهاء على العرف الحادث لا يصح، وإنما هو سوء فهم لقول هؤلاء الفقهاء.

وهذه المسألة قد بحثها الفقهاء فيما إذا حكم الوالي أو القاضي في بلد خلاف ما يعتقده، فهل يلزمه اتباعه على ذلك، والصوم بذلك أم لا؟.

والله أسأل أن يجعله نافعا لكاتبه وقارئه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

كان الانتهاء من تحرير هذا البحث صباح الثلاثاء، الثالث والعشرين من رمضان، لعام ألف وأربعمائة وخمس وأربعين للهجرة، والموافق للثاني من إبريل، سنة ألفين وأربع وعشرين للميلاد، وذلك بمدينة نيروبي – عاصمة كينيا بشرق إفريقيا.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي